



PUTUSAN

No. 489 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	HJ. MAIMUNAH BINTI MUHAMAD ALIUN;
Tempat lahir :	Jakarta;
Umur / tanggal lahir :	58 tahun/ 29 Mei 1953;
Jenis kelamin :	Perempuan;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Benda Raya V/N-27 Rt/Rw 00 Duren Sawit Jakarta Timur;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HJ. MAIMUNAH BINTI MUHAMAD ALIUN, pada tanggal 15 Agustus 2004, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2004, bertempat di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kedaton Desa Way Kandis Propinsi Lampung berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No:106/WK seluas 59,830 M² atas nama Ir. ABD. MALIK M. ALIUN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Lampung tanggal 15 Agustus 1992, dan oleh karena pada saat itu terdapat aturan agraria yang menerangkan jika satu orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 (lima) hektar di Lampung sementara saksi Ir ABD. MALIK telah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 489 K/Pid/2013



memiliki tanah lebih dari 5 hektar, sehingga untuk menyiasati hal tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus 1992 SHM No:106/WK atas nama Ir. ABD. MALIK M. ALIUN kemudian dibalik nama menjadi MAIMUNAH ALIUN berdasarkan akta hibah Nomor:250/NOT/KD/1986 tanggal 28 Februari 1986, dimana pemindahan nama tersebut dilakukan oleh saksi Ir. ABD. MALIK hanya untuk meminjam nama terdakwa saja, dan terdakwa pun mengetahui jika pemilik tanah sebenarnya dari SHM No:106/WK tersebut adalah saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri di Tanjung Karang pada tanggal 15 Januari 1983 dan di Jakarta tanggal 13 Februari 2004 ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2004, terdakwa menemui saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat dengan maksud meminjam SHM No:106/WK 59,830 M² untuk diperlihatkan kepada orang; sehingga atas dasar tersebut, saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN kemudian menyerahkan SHM No:106/WK kepada terdakwa yang sebelumnya telah dibuatkan tanda terima sertifikat yang ditulis dalam surat pernyataan tanggal 15 Agustus 2004 ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010 atau Januari 2011, saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta kembali SHM No:106/WK, namun ternyata terdakwa sulit dihubungi dan tidak berkenan untuk bertemu dengan saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN; setelah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kotamadya Lampung, ternyata terdakwa telah memecah SHM No:106/WK menjadi 3 (tiga) bagian yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN selaku pemilik asli dari tanah tersebut, yaitu :
 - SHM No.106/Way Kandis, seluas 6.396 M², atas nama MAIMUNAH M. ALIUN ;-
 - SHM No.266/Way Kandis, seluas 17.031 M², atas nama MAIMUNAH M. ALIUN ;
 - SHM No.503/Way Kandis, seluas 29.010 M², atas nama MAIMUNAH M. ALIUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui sebagian tanah tersebut sudah menjadi pemukiman (Perumahan Taman Bougenvil Way Kandis) dan bagian lainnya dipergunakan untuk pemancingan, bengkel, cucian mobil dan restoran; sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ABDUL MALIK MUHAMAD ALIUN mengalami kerugian seharga nilai tanah sebagaimana terdapat dalam SHM No:106/WK ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. MAIMUNAH BINTI MUHAMAD ALIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana tercantum dalam dakwaan pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa “ Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 1985 yang ditanda tangani oleh Maimunah M.Aliun, Surat Kuasa No. 274 tanggal 28 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Imran Ma’ruf,SH di Kodya Bandar Lampung, Foto copi Akta Hibah No. 250/NOT/KD/1986 tanggal 28 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Imran Ma’ruf,SH di Kodya Bandar Lampung, Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Maimunah M.Aliun, Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Maimunah M.Aliun “ agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 281/PID.B/2012/PN.JKT.PST. tanggal 30 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perkara ini telah diajukan secara Prematur ;
- 2 Menyatakan oleh karena itu Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 68/Akta Pid/2012/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 489 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I Judex facti telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur “Barang tersebut keseluruhannya atau sebagiannya milik orang lain” Pasal 372 KUHP;
 - a Bahwa Judex facti dalam pertimbangannya berpendapat jika tanah di Way Kandis yang menjadi obyek perkara ini belum dapat ditentukan kepemilikannya, dalam hal ini, Judex facti telah mengabaikan fakta hukum mengenai kepemilikan saksi Abdul Malik Muhamad Aliun atas tanah di Way Kanis yang telah diketahui oleh Terdakwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 13 Februari 2004 dan surat pernyataan tanggal 15 Februari 2004 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, dengan adanya surat pernyataan tersebut maka Terdakwa telah mengakui kepemilikan saksi Abdul Malik Muhamad Aliun atas tanah di Way Kandis;
 - b Bahwa salah satu tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, dalam hal ini meskipun secara formil Terdakwa adalah pemilik SHM No.266/PWK atas tanah di Way Kandis, namun hukum pidana selalu mengedepankan adanya kebenaran materiil bukan kebenaran formil, sehingga dengan merujuk pada surat pernyataan Terdakwa tanggal 13 Februari 2004 dan surat pernyataan tertanggal 15 Februari 2004, maka pemilik sejati dari SHM No.106/WK yang telah



berubah menjadi SHM No. 266/PWK adalah saksi Abdul Malik M. Aliun;

- c Bahwa selama proses persidangan, terungkap jika pemilik tanah di Way Kandis bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi Abdul Malik Muhamad Aliun, dengan demikian maka unsur barang tersebut keseluruhannya atau sebagiannya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seluruh unsur dari Pasal 2372 KUHP tentunya telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

II Judex Facti dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa sesuai ketentuan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.21 Tahun 1983 telah mengatur “Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) Minggu, pada kenyataannya dalam perkara ini sudah lebih dari 7 (tujuh) hari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.281/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. tanggal 30 Oktober 2012 bahkan sampai saat memori kasasi ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salinan putusan tersebut belum kami terima, hal semacam ini tentunya sangat merugikan kami selaku Pemohon kasasi yang hanya dibatasi waktu selama 14 (empat belas) hari karena putusan tersebut tentunya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan memori kasasi ini, sedangkan putusan telah diucapkan di depan persidangan pada tanggal 30 Oktober 2012, demikian pula konsep putusan tersebut tidak dapat kami pelajari, hanya didasarkan dari catatan sidang yang kami buat ketika mendengarkan pembacaan putusan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012, sehingga dengan susah payah kami dapat menyusun memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena dalam kasus a quo terdapat sengketa kepemilikan tentang tanah obyek sengketa yang dimiliki Terdakwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.106/ Way Kandis dengan Abdul Malik M. Aliun yang sama-sama berhak atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa. Karenanya dalam kasus a quo harus ada putusan dari Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 489 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tidak dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.1958 1005 198403 1 001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 489 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)